

Le Crédit Personnel et le Crédit à la Consommation

Ce document présente les principes fondamentaux du crédit personnel (également appelé crédit à la consommation), ses différentes formes, ses caractéristiques et son fonctionnement.

1. Définition

Le crédit personnel est un prêt accordé par un établissement bancaire ou un organisme de crédit à un particulier, sans qu'il soit nécessaire de justifier l'usage des fonds. L'emprunteur reçoit une somme d'argent qu'il rembourse par mensualités constantes, comprenant une part de capital et une part d'intérêts, sur une durée convenue à l'avance.

2. Les principales formes de crédit à la consommation

Type de crédit	Description	Usage typique
Prêt personnel (crédit non affecté)	Somme d'argent empruntée sans justification de l'utilisation des fonds. L'emprunteur peut utiliser le montant librement.	Travaux, voyage, mariage, études, achat de mobilier ou tout autre projet personnel.
Crédit affecté	Crédit accordé exclusivement pour financer un achat ou un service précis. Le prêt est lié au contrat de vente et est annulé si celui-ci est annulé.	Achat d'une voiture, d'un électroménager, de meubles, financement de travaux spécifiques.
Crédit renouvelable (revolving)	Réserve d'argent mise à disposition de l'emprunteur, qui peut l'utiliser en totalité ou en partie. Le capital se reconstitue au fur et à mesure des remboursements.	Dépenses imprévues, achats du quotidien, paiement par carte de crédit associée.
Location avec option d'achat (LOA)	Contrat de location permettant d'utiliser un bien moyennant des loyers, avec la possibilité de l'acheter à la fin du contrat à un prix fixé à l'avance	Acquisition d'une voiture, parfois d'équipements professionnels ou informatiques.

3. Montants et durées habituels

Le crédit à la consommation concerne généralement des montants allant de quelques centaines d'euros/dollars à environ 75 000 (selon la réglementation locale), pour des durées de remboursement variant de quelques mois à 7 ans (84 mois) au maximum dans la plupart des pays. Au-delà de ces montants ou durées, on parle généralement de crédit immobilier.

4. Composantes du coût du crédit

Le coût total d'un crédit personnel comprend :

- Le capital emprunté (le montant effectivement prêté) ;
- Les intérêts, calculés sur la base du taux débiteur annuel ;
- Les frais de dossier, facturés par la banque à l'ouverture du prêt ;
- L'assurance emprunteur (facultative pour un crédit personnel, mais recommandée), qui couvre les risques de décès, invalidité ou perte d'emploi ;
- D'éventuels frais annexes (frais de courtage, frais de mise en place de garanties si applicable).

5. Droit de rétractation

Dans de nombreuses juridictions (notamment dans l'Union européenne), l'emprunteur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires après la signature du contrat de crédit à la consommation, sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalités. Ce délai ne s'applique généralement pas au crédit immobilier, qui suit des règles différentes (délai de réflexion préalable à la signature).

6. Remboursement anticipé

L'emprunteur peut, dans la majorité des systèmes bancaires, rembourser tout ou partie de son crédit personnel par anticipation. La banque peut appliquer des indemnités de remboursement anticipé (IRA), généralement plafonnées par la réglementation (souvent autour de 1% du capital restant dû, ou 0,5% si la durée résiduelle est inférieure à un an), sauf pour les petits montants qui en sont parfois exonérés.

Ce document présente des principes généraux du crédit à la consommation. Les seuils, plafonds et taux exacts varient selon le pays, la réglementation locale et l'établissement prêteur. Vérifiez toujours les conditions contractuelles précises auprès de votre banque.